



Guide Juridique

الدليل القانوني

Protection des Mineurs

حماية القاصرين

Cadre légal, obligations réglementaires et bonnes pratiques pour la plateforme Scoutini —
Détection des talents footballistiques en Tunisie

التنقيب عن — Scoutini الإطار القانوني، والالتزامات التنظيمية، وأفضل الممارسات لمنصة
المواهب الكروية في تونس



Plateforme / المنصة : Scoutini TN

Version du document / نسخة المستند : 1.0

Date / التاريخ : Juin / 2026 جوان

Classification / التصنيف : Interne — Confidentiel / سري للغاية

Jurisdiction / الولاية القضائية : République Tunisienne / الجمهورية التونسية TN

AVERTISSEMENT LÉGAL

Ce document est un **guide informatif** basé sur des recherches approfondies du cadre juridique tunisien et des réglementations FIFA/FTF. Il ne remplace **en aucun cas** un avis juridique professionnel. Avant le lancement de la plateforme, il est **impératif** de consulter un avocat spécialisé en droit du sport et en protection des mineurs en Tunisie, ainsi que l'Instance Nationale de Protection des Données Personnelles (INPDP).

Table des matières

1. Cadre Juridique Applicable en Tunisie
2. Réglementations FIFA & Fédération Tunisienne de Football (FTF)
3. Obligations Légales de Scoutini — Ce que la Plateforme DOIT Faire
4. Interdictions — Ce que la Plateforme NE DOIT PAS Faire
5. Fonctionnalités de Protection à Implémenter
6. Documents Juridiques à Préparer
7. Contacts & Ressources Utiles
8. Résumé des Priorités

1. Cadre Juridique Applicable en Tunisie

TN Lois Tunisiennes

Texte de loi	Ce qu'il impose à Scoutini
Code de Protection de l'Enfance (1995)	Protection des enfants de moins de 18 ans contre toute forme d'exploitation, de violence et de négligence. S'applique aussi dans l'espace numérique.
Loi Organique n° 2004-63 <i>Protection des données personnelles</i>	Consentement obligatoire pour la collecte de données personnelles. Pour les mineurs, le consentement du parent ou tuteur légal est requis (Article 28). Déclaration obligatoire auprès de l'INPDP.
INPDP <i>Instance Nationale de Protection des Données Personnelles</i>	Autorité de contrôle indépendante à laquelle Scoutini devra déclarer son traitement de données avant le lancement de la plateforme.
Charte Nationale de Protection de l'Enfant dans l'Espace Numérique (2025)	Nouveau cadre coordonné impliquant les opérateurs télécom, les FAI et les plateformes numériques pour la protection des mineurs en ligne. Impose des responsabilités sociales aux acteurs numériques.
Convention de Lanzarote <i>(Ratifiée par la Tunisie)</i>	Criminalise la sollicitation de mineurs en ligne (« grooming »). Impose des mécanismes de signalement et de prévention sur les plateformes numériques.
Décret-loi n° 54 <i>Cybercriminalité</i>	Encadre les infractions liées à l'utilisation des technologies de l'information. S'articule avec la protection des données personnelles des mineurs.

POINT CLÉ — Article 28, Loi 2004-63

Lorsque la personne concernée par le traitement de données est un **mineur**, le consentement doit être recueilli auprès du **parent ou du tuteur légal**. Ce consentement doit être vérifiable, révocable à tout moment, et documenté par le responsable du traitement.

2. Réglementations FIFA & FTF

Réglementations de la FIFA

Règle	Détail & Implications
Article 19 — RSTP <i>Statut et Transfert des Joueurs</i>	Les transferts internationaux de joueurs de moins de 18 ans sont interdits , sauf exceptions très strictes : (1) Déménagement des parents non lié au football, (2) Transferts UE/EEE pour les 16-18 ans avec obligations éducatives, (3) Règle des 50 km de la frontière.
FIFA Transfer Matching System (TMS)	Tous les transferts internationaux, y compris ceux impliquant des mineurs, doivent être traités via le système TMS de la FIFA.
FIFA Guardians Toolkit	Ressource officielle de la FIFA pour le développement de politiques de sauvegarde dans le football. Recommandé comme référence pour Scoutini.
Registre des Académies	Les associations nationales doivent tenir un registre de tous les mineurs jouant dans les académies professionnelles.

TN **Fédération Tunisienne de Football (FTF)**

Obligation FTF	Détail
Autorisation parentale obligatoire	Tout engagement d'un joueur mineur nécessite l'autorisation du père ou du tuteur légal . La signature du tuteur doit être légalisée . Le mineur doit également apposer sa propre signature.
Contrats mineurs (16-18 ans)	La durée du contrat de premier joueur professionnel ne peut pas excéder 3 saisons maximum .
Suivi médical obligatoire	Visite médicale complète obligatoire chaque saison au Centre National ou Régional de la Médecine Sportive, avant toute participation aux compétitions.

v1.0 الدليل القانوني — Scoutini منصة

Scoutini TN — Guide Juridique v1.0

Obligation FTF	Détail
Assurance obligatoire	Souscription à un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels — pièce indispensable au dossier d'homologation.
Homologation des centres	Les clubs et centres de formation privés doivent être homologués par la FTF et respecter un cahier des charges approuvé par le Ministère des Sports.

3. Obligations Légales de Scoutini

A. Consentement Parental Obligatoire

OBLIGATION CRITIQUE

Aucun mineur (joueur de moins de 18 ans) ne peut créer de profil, partager ses données personnelles, ni publier de vidéos sur Scoutini sans le consentement **vérifié et documenté** de son parent ou tuteur légal. C'est une obligation légale au titre de la Loi 2004-63 et du Code de Protection de l'Enfance.

Flux d'inscription recommandé pour les mineurs :

Étape 1 → Le joueur renseigne sa date de naissance à l'inscription

Si l'âge calculé est < 18 ans, le flux parental est déclenché automatiquement

Étape 2 → Formulaire de consentement parental affiché

- Nom complet du parent/tuteur légal
- Numéro de CIN (Carte d'Identité Nationale) du parent
- Adresse email du parent
- Numéro de téléphone du parent
- Case à cocher : acceptation des CGU spécifiques mineurs

Étape 3 → Vérification par email/SMS envoyé au parent

- Le parent reçoit un lien de confirmation unique et sécurisé
- Le compte du joueur reste INACTIF tant que le parent n'a pas confirmé
- Délai d'expiration : 72 heures

Étape 4 → Document de consentement téléchargeable (PDF)

- Un document PDF prérempli est généré automatiquement
- Le parent peut l'imprimer, le signer et le conserver
- Une copie numérique est archivée par Scoutini

v1.0 المنصة الدليل القانوني — Scoutini

Scoutini TN — Guide Juridique v1.0

B. Protection des Données Personnelles

Obligation légale	Implémentation dans Scoutini
Minimisation des données	Ne collecter QUE les données strictement nécessaires au scouting sportif (nom, âge, position, stats, vidéos).
Interdiction de géolocalisation	Ne pas tracker la position GPS des mineurs. Seule la ville/gouvernorat déclaratif est autorisé.
Interdiction de vente de données	Ne jamais vendre, louer ou partager les données avec des tiers non autorisés.
Droit de suppression	Le parent/tuteur peut demander la suppression totale et définitive du profil à tout moment.
Stockage sécurisé	Chiffrement des données sensibles (mots de passe bcrypt, CIN parent chiffré en base).
Déclaration INPDP	Soumettre une déclaration formelle auprès de l'Instance Nationale avant le lancement.
Durée de conservation	Définir et respecter une durée maximale de conservation des données. Suppression automatique après inactivité prolongée.

C. Communication Scouts ↔ Mineurs

POINT LE PLUS SENSIBLE JURIDIQUEMENT

Un adulte (scout, recruteur club, responsable d'académie) ne doit **JAMAIS** pouvoir contacter directement un joueur mineur en privé via la plateforme. Toute communication doit être **filtrée et acheminée via le parent/tuteur légal** exclusivement. Le non-respect de cette règle expose Scoutini à des poursuites au titre de la Convention de Lanzarote (grooming).

Règles impératives de communication :

#	Règle	Détail
1	Pas de messagerie directe	Aucun canal de communication directe scout → joueur mineur. Toute demande passe par le parent/tuteur.
2	Demandes d'essai au parent	Les invitations à des essais sont envoyées au parent, qui accepte ou refuse. Le joueur est notifié mais ne peut pas répondre seul.
3	Pas d'échange de coordonnées	Les numéros de téléphone et adresses personnelles ne sont jamais partagés sur la plateforme entre scouts et mineurs.
4	Historique auditable	Toutes les interactions avec le profil d'un mineur sont enregistrées et accessibles au parent à tout moment.
5	Bouton de signalement	Un bouton de signalement visible et accessible permet de reporter tout comportement inapproprié.

Flux de demande d'essai (pour un joueur mineur) :

Scout voit un profil intéressant sur la page de recherche

— Clique sur **"Demander un essai"**

— Notification envoyée au **PARENT** (pas au joueur)

- Email et notification in-app envoyés au parent/tuteur
- Détails inclus : nom du club/scout, date proposée, lieu, type d'essai

— Le **PARENT** accepte ou refuse la demande

- S'il accepte → coordonnées du PARENT partagées (pas du joueur)
- S'il refuse → fin du processus, aucune relance autorisée

— Tout l'échange est **enregistré et auditable**

4. Interdictions — Ce que Scoutini NE DOIT PAS Faire

✗	Pratique interdite	Raison juridique / Risque
✗	Permettre aux scouts de contacter directement les mineurs en privé	Risque de grooming / sollicitation de mineur. Infraction au titre de la Convention de Lanzarote.
✗	Afficher l'adresse exacte ou le nom de l'école du joueur	Données trop sensibles. Violation du principe de minimisation (Loi 2004-63).
✗	Permettre l'inscription sans vérification d'âge	Obligation légale de consentement parental. Non-conformité avec la Charte 2025.
✗	Partager les vidéos des mineurs sur les réseaux sociaux sans accord	Violation du droit à l'image du mineur. Consentement spécifique requis du tuteur.
✗	Permettre la négociation de contrats via la plateforme	La FTF et la FIFA encadrent strictement les contrats de mineurs. Scoutini ne peut pas servir d'intermédiaire contractuel.
✗	Collecter des données biométriques	Empreintes digitales, reconnaissance faciale = données sensibles interdites sans autorisation préalable de l'INPDP.
✗	Autoriser un scout non vérifié à accéder aux profils complets	Risque d'usurpation d'identité. Politique de « safer recruitment » recommandée par la FIFA.

5. Fonctionnalités de Protection à Implémenter



Phase 1 — Avant le Lancement (Obligatoire)

- ☐ **Vérification d'âge** à l'inscription (champ date de naissance obligatoire avec calcul automatique)
- ☐ **Formulaire de consentement parental** déclenché si le joueur a moins de 18 ans
- ☐ **Email/SMS de confirmation parentale** — Le compte reste inactif tant que le parent n'a pas confirmé
- ☐ **Page CGU spécifique mineurs** (Conditions Générales d'Utilisation adaptées)
- ☐ **Politique de confidentialité** claire, accessible, conforme à la Loi 2004-63
- ☐ **Communication filtrée** — Les demandes d'essai sont envoyées au parent, pas au joueur
- ☐ **Bouton de signalement** visible sur chaque profil et conversation
- ☐ **Déclaration INPDP** — Soumettre la déclaration de traitement de données



Phase 2 — Améliorations (Recommandé)

- ☐ **Tableau de bord parent** — Le parent peut voir, gérer et supprimer le profil de son enfant
- ☐ **Historique d'audit** — Logs de toutes les interactions avec le profil du mineur
- ☐ **Vérification des scouts/clubs** — Badge « Vérifié ✓ » après vérification d'identité
- ☐ **Modération de contenu** — Modération automatique et manuelle des vidéos et commentaires
- ☐ **Rapports d'activité parents** — Rapports périodiques envoyés aux parents par email
- ☐ **Système de blocage** — Le parent peut bloquer un scout/club spécifique

6. Documents Juridiques à Préparer



RECOMMANDATION FORTE

Ces documents doivent être rédigés par un **avocat spécialisé en droit du sport et en droit numérique** en Tunisie. Ils doivent être affichés et accessibles sur la plateforme à tout moment.

#	Document	Contenu attendu
1	Conditions Générales d'Utilisation (CGU)	Version spécifique pour les mineurs, rédigée dans un langage accessible. Doit inclure les droits du parent/tuteur.
2	Politique de Confidentialité	Conforme à la Loi Organique 2004-63. Doit détailler les types de données collectées, la finalité, la durée de conservation et les droits des utilisateurs.
3	Formulaire de Consentement Parental	Document PDF téléchargeable et imprimable. Doit inclure l'identité du mineur, l'identité du parent, les droits accordés et la signature.
4	Charte de Bonne Conduite	Code de conduite pour les scouts et clubs. Définit les comportements acceptables et les sanctions en cas de manquement.
5	Politique de Signalement	Procédure claire en cas de comportement inapproprié. Inclut les délais de traitement et les mesures conservatoires.
6	Politique de Conservation des Données	Durée maximale de conservation, modalités de suppression automatique, procédure de demande de suppression par le parent.

7. Contacts & Ressources Utiles

**INPDP**

Instance Nationale de Protection des Données
Personnelles

www.inpdp.tn

**FTF**

Fédération Tunisienne de Football

www.ftf.org.tn

**FIFA Guardians**

Toolkit de sauvegarde FIFA

fifa.com/social-impact/fifa-guardians

**Ministère de la Famille et de l'Enfance**

Questions liées à la Charte Nationale 2025

www.femmes.gov.tn

8. Résumé des Priorités

● AVANT LE LANCEMENT (Obligatoire)

- Consentement parental vérifié (email/SMS)
- Vérification d'âge à l'inscription
- CGU + Politique de confidentialité rédigées
- Communication filtrée via le parent
- Déclaration à l'INPDP soumise
- Bouton de signalement actif

● APRÈS LE LANCEMENT (Recommandé)

- Tableau de bord dédié au parent
- Vérification d'identité des scouts/clubs
- Modération automatique du contenu
- Rapports d'activité périodiques
- Système de blocage
- Historique d'audit complet

✓ RECOMMANDATION FINALE

Avant de lancer Scoutini, il est **impératif** de prendre rendez-vous avec :

1. Un **avocat spécialisé en droit du sport** en Tunisie pour la rédaction des documents juridiques
2. L'**INPDP** pour déclarer le traitement de données et obtenir une validation de conformité
3. La **FTF** pour vérifier la conformité de la plateforme avec les règlements fédéraux

⚠ إخلاء مسؤولية قانوني

هذا المستند عبارة عن دليل إرشادي ومعلوماتي يستند إلى بحوث مفصلة في الإطار القانوني التونسي ولوائح الفيفا (FIFA) والجامعة التونسية لكرة القدم (FTF). وهو لا يعرض بأي حال من الأحوال الاستشارة القانونية المهنية. قبل إطلاق المنصة، من الضروري والمؤكد استشارة محام متخصص في القانون الرياضي وحماية القاصرين في تونس، وكذلك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP).

📄 جدول المحتويات

1. الإطار القانوني المعمول به في تونس
2. لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والجامعة التونسية لكرة القدم (FTF)
3. الالتزامات القانونية لمنصة Scoutini — ما يجب على المنصة فعله
4. المحظورات — ما لا يجب على المنصة فعله
5. ميزات الأمان والحماية المطلوبة للتنفيذ
6. الوثائق القانونية التي يجب إعدادها
7. جهات الاتصال والموارد المفيدة
8. ملخص الأولويات قبل وبعد الإطلاق

1. الإطار القانوني المعمول به في تونس

TN القوانين التونسية

النص القانوني	ما يفرضه على منصة Scoutini
مجلة حماية الطفل (1995)	حماية الأطفال دون سن 18 عاماً من جميع أشكال الاستغلال، العنف، والإهمال. وتسري هذه الأحكام أيضاً في الفضاء الرقمي والإنترنت.
القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 حماية المعطيات الشخصية	الموافقة المسبقة والإلزامية لجمع المعطيات الشخصية. بالنسبة للقاصرين، موافقة الولي أو الوصي القانوني إجبارية (الفصل 28). ويجب التصريح بالمعالجة لدى الهيئة الوطنية.
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP)	سلطة الرقابة المستقلة التي يجب على منصة Scoutini تقديم تصريح رسمي لديها لمعالجة المعطيات قبل إطلاق المنصة للعموم.
الميثاق الوطني لحماية الطفل في الفضاء الرقمي (2025)	إطار عمل منسق جديد يشمل مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية لتعزيز سلامة القاصرين على الإنترنت وحمايتهم من التهديدات الرقمية.
اتفاقية لانزاروت (مصادق عليها من قبل تونس)	تجريم استدراج الأطفال عبر الإنترنت (« grooming »). وتفرض وضع آليات للإبلاغ والوقاية على المنصات الرقمية الموجهة للشباب.
المرسوم عدد 54 لسنة 2022 جرائم أنظمة المعلومات والاتصال	يؤطر الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ويتكامل مع أحكام حماية المعطيات الشخصية والخصوصية الرقمية للقاصرين.

i نقطة رئيسية — الفصل 28 من القانون عدد 63 لسنة 2004

عندما يكون الشخص المعني بمعالجة المعطيات الشخصية **قاصراً (دون 18 سنة)**، يجب الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من **الولي أو الوصي القانوني**. ويجب أن تكون هذه الموافقة موثقة، قابلة للتحقق، وقابلة للسحب في أي وقت من قبل الولي.

2. لوائح الفيفا والجامعة التونسية لكرة القدم

لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)

القاعدة / اللائحة	التفاصيل والتبعات على المنصة
الفصل 19 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين (RSTP)	يُمنع منعاً باتاً الانتقال الدولي للاعبين دون سن 18 عاماً، باستثناء حالات خاصة ومقيدة جداً مثل: (1) انتقال عائلة اللاعب لأسباب غير مرتبطة بكرة القدم، (2) الانتقالات داخل الاتحاد الأوروبي للاعبين بين 16 و 18 سنة مع شروط تعليمية، (3) السكن على مسافة لا تتجاوز 50 كم من الحدود الوطنية للمدينة الرياضية.
نظام مطابقة الانتقالات (TMS) للفيفا	يجب أن تمر جميع الانتقالات الدولية، بما في ذلك المتعلقة بالقصرين، عبر نظام TMS الرسمي المعتمد من الفيفا لمراقبة شرعية الانتقال.
حقيبة أدوات حماية الأطفال (FIFA Guardians)	المورد الرسمي للاتحاد الدولي لتطوير سياسات وبرامج حماية الأطفال في كرة القدم. ويُصح باتخاذها مرجعاً أساسياً لإجراءات Scoutini.
سجل الأكاديميات الكروية	يتعين على الجامعات الوطنية لكرة القدم الاحتفاظ بسجل رسمي لجميع القصرين المسجلين في الأكاديميات الرياضية الخاصة والعمومية.

TN الجامعة التونسية لكرة القدم (FTF)

التزام الجامعة التونسية	التفاصيل والإجراءات
الترخيص الأبوي الإجمالي	يتطلب أي انخراط أو التزام للاعب قاصر الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأب أو الوصي القانوني، مع ضرورة التعريف بالإمضاء للولي في البلدية، بالإضافة لإمضاء اللاعب القاصر نفسه.
عقود اللاعبين القصرين (16-18 سنة)	لا يمكن أن تتجاوز مدة العقد الأول للاعب محترف قاصر 3 مواسم كحد أقصى بموجب قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم.
المتابعة الطبية الإلزامية	الفحص الطبي الرياضي الشامل سنوي وإلزامي لدى المركز الوطني أو المراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة قبل المشاركة في المنافسات الرسمية. منصة Scoutini — الدليل القانوني v1.0

التزام الجامعة التونسية	التفاصيل والإجراءات
التأمين الإجباري ضد الحوادث	الاشتراك في عقد تأمين يغطي الأضرار البدنية الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي، وهو وثيقة أساسية لتأهيل وإصدار إجازة اللاعب.
اعتماد مراكز التكوين والأكاديميات	يجب أن تكون النوادي ومراكز التكوين الخاصة حاصلة على ترخيص واعتماد من الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة طبقاً لكراس الشروط.

3. الالتزامات القانونية لمنصة Scoutini

أ. الموافقة الأبوية الإلزامية

التزام نقدي وحرص للغاية

لا يمكن لأي لاعب قاصر (دون سن 18 عاماً) إنشاء حساب شخصي، أو مشاركة بياناته الحساسة، أو نشر مقاطع فيديو على منصة Scoutini دون الحصول على موافقة **مؤكدة وموثقة** من وليه أو وصيه القانوني. هذا فرض قانوني صارم بموجب القانون عدد 63 لسنة 2004 ومجلة حماية الطفل التونسية.

خطوات التسجيل الموصى بها للقاصرين:

الخطوة 1 ➡ يقوم اللاعب بإدخال تاريخ ولادته عند بدء التسجيل.

إذا تبين أن العمر أقل من 18 سنة، يتم تفعيل تدفق الموافقة الأبوية فوراً وبشكل تلقائي.

الخطوة 2 ➡ يظهر نموذج طلب الموافقة الأبوية على الشاشة:

- الاسم الكامل للولي أو الوصي القانوني
- رقم بطاقة التعريف الوطنية (CIN) للولي
- البريد الإلكتروني للولي
- رقم هاتف الولي
- خانة إجبارية للموافقة على شروط الاستخدام المخصصة للقاصرين

الخطوة 3 ➡ إرسال رابط تفعيل أو رمز تحقق (SMS/Email) للولي:

- يتلقى الولي رابطاً فريداً وآمناً لتأكيد هويته والموافقة
- يظل حساب اللاعب القاصر معلقاً وغير نشط حتى يقوم الولي بالتفعيل
- تنتهي صلاحية الرابط في غضون 72 ساعة

الخطوة 4 ➡ توفير وثيقة موافقة ورقية قابلة للتحميل (PDF):

- توليد ملف PDF معبأ تلقائياً بالبيانات المدخلة
- يمكن للولي طباعته وتوقيعه والاحتفاظ به كإثبات ورقي عند الحاجة
- Scoutini TN — Guide Juridique v1.0
- منصة Scoutini — الدليل القانوني v1.0
- يتم أرشفة نسخة رقمية من الوثيقة في قاعدة بيانات المنصة

ب. حماية المعطيات الشخصية وقواعد الخصوصية

طريقة التطبيق في منصة Scoutini	الالتزام القانوني
اقتصار جمع البيانات على ما هو ضروري حصراً للتنقيب الرياضي (الاسم، العمر، المركز، الإحصائيات، الفيديوهات).	الحد الأدنى من البيانات
عدم تتبع الإحداثيات الجغرافية (GPS) للقاصرين. يُسمح فقط بتصريح اسم المدينة/الولاية بشكل يدوي.	منع تحديد الموقع الجغرافي للنشط
عدم مشاركة أو بيع أو تأجير بيانات القاصرين لأي جهات خارجية أو أطراف غير مصرح لها.	منع بيع أو تأجير البيانات
تمكين الولي أو الوصي من طلب الحذف الكامل والنهائي لملف القاصر الشخصي في أي وقت وبكل سهولة.	حق الحذف والتعديل
تشفير البيانات الحساسة مثل كلمات المرور باستخدام خوارزميات حديثة (bcrypt) وتشفير أرقام بطاقات التعريف.	التخزين المشفر والأمن
تقديم ملف تصريح رسمي وشامل لعمليات معالجة البيانات لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل الإطلاق.	التصريح لدى الهيئة الوطنية
تحديد فترات قصوى للاحتفاظ بالحسابات والبيانات غير النشطة وحذفها تلقائياً بعد فترة زمنية محددة من الخمول.	فترة الاحتفاظ بالبيانات

ج. تنظيم التواصل بين المنقبين والقاصرين

⚠️ الجانب الأكثر حساسية وخطورة من الناحية القانونية

يُمنع منعاً باتاً تحت أي ظرف من الظروف تمكين أي شخص بالغ (منقب، كشاف، مسير نادٍ، وكيل) من الاتصال المباشر والخاص باللاعب القاصر عبر المنصة. يجب أن تمر جميع المراسلات **عبر الولي أو الوصي القانوني حصراً وبشكل مفلتر**. إن أي تقصير في هذا الجانب يضع إدارة المنصة تحت طائلة المسؤولية الجزائية طبقاً للقوانين الوطنية واتفاقية لانزاروت لمكافحة الاستغلال.

القواعد الصارمة للتواصل الآمن:

#	القاعدة التنظيمية	تفاصيل التطبيق
1	منع المحادثات المباشرة	إلغاء خاصية إرسال الرسائل الخاصة المباشرة بين المنقب واللاعب القاصر. المراسلات توجه لحساب الولي.
2	توجيه طلبات الاختبار للولي	ترسل دعوات الاختبار والمقابلات مباشرة إلى بريد/حساب الولي للموافقة أو الرفض. يُعلم اللاعب بالطلب فقط دون إمكانية الرد بمفرده.
3	حظر تبادل أرقام الهواتف	حظر مشاركة أو عرض أرقام الهواتف الشخصية أو الحسابات الشخصية للقاصرين على صفحات المنصة.
4	سجل المعاملات القابل للتدقيق	تسجيل وحفظ جميع التفاعلات والطلبات المرسلة لملف القاصر، وإتاحتها للولي لمراجعتها في أي وقت.
5	نظام الإبلاغ الفوري	توفير زر إبلاغ واضح ويسهل الوصول إليه في كل صفحة ومحادثة للإبلاغ عن أي محاولة اتصال مريبة أو غير لائقة.

تدفق طلبات الاختبارات الرياضية (للاعب قاصر):

يلاحظ **المنقب** ملفاً رياضياً مميزاً في صفحة البحث

— ينقر على زر "**طلب اختبار رياضي**"

— يرسل الإشعار فوراً إلى **الولي** (وليس للاعب)

• إشعار فوري داخل التطبيق وبريد إلكتروني للولي/الوصي

• يتضمن التفاصيل كاملة: اسم النادي/المنقب، التاريخ، المكان، نوع الاختبار

— يقوم **الولي** إما بقبول الطلب أو رفضه

• في حال القبول — يتم مشاركة بيانات الاتصال بالولي فقط (وليس اللاعب)

• في حال الرفض — تنتهي العملية فوراً ويُمنع إرسال أي تذكير أو إزعاج

— يتم **تسجيل وحفظ العملية بالكامل** لغايات الرقابة والتدقيق

4. المحظورات — ما لا يجب على Scoutini فعله

×	الممارسة المحظورة	السبب القانوني / وجه الخطورة
×	السماح للمنقبين بالاتصال المباشر والخاص باللاعبين القاصرين	مخاوف الاستدراج والاستغلال الرقمي للأطفال. مخالفة صريحة لاتفاقية لانزاروت الدولية لحماية الأطفال.
×	عرض العنوان السكني الدقيق أو اسم المؤسسة التعليمية للاعب	بيانات أمنية بالغة الحساسية. خرق لمبدأ اقتصار جمع المعطيات على الضروري فقط (قانون 2004-63).
×	السماح بتسجيل حسابات القاصرين دون التحقق من السن والموافقة	مسؤولية قانونية مباشرة في معالجة بيانات قاصر دون إذن. مخالفة للميثاق الوطني لحماية الطفل 2025.
×	مشاركة مقاطع فيديو القاصرين على شبكات التواصل دون موافقة كتابية	انتهاك صارخ للحق في الصورة الخاص بالطفل. يتطلب موافقة صريحة ومنفصلة من الولي الشرعي.
×	السماح بإبرام وتوقيع العقود الرياضية عبر المنصة	تخضع عقود القاصرين لرقابة صارمة وشروط معقدة من الفيفا والجامعة التونسية. المنصة ليست وسيطاً تعاقدياً.
×	جمع البيانات الحيوية (المعطيات البيومترية)	البصمات الرقمية وتكنولوجيا التعرف على الوجه تصنف كبيانات فائقة الحساسية ويمنع جمعها دون ترخيص خاص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
×	تمكين المنقبين غير الحاملين لعلامة التحقق من تصفح البيانات الكاملة	تجنب خطر انتحال الصفة وأغراض التجسس. وتطبيقاً لسياسات «التوظيف الأكثر أماناً» الموصى بها دولياً.

5. ميزات الأمان والحماية المطلوبة للتنفيذ

🚀 المرحلة الأولى — قبل الإطلاق الرسمي (إجبارية)

- ☐ التحقق التلقائي من السن عند التسجيل عبر إلزامية إدخال تاريخ الميلاد وحساب العمر.
- ☐ تفعيل نموذج موافقة الولي بشكل تلقائي وفوري في حال كان عمر المستخدم أقل من 18 سنة.
- ☐ منظومة التحقق الأبوي عبر تجميد الحساب حتى تفعيله من بريد أو هاتف الولي عبر رمز سري.
- ☐ شروط استخدام خاصة بالقاصرين (CGU) مكتوبة بلغة واضحة ومبسطة يسهل استيعابها وفهمها.
- ☐ سياسة خصوصية متكاملة تتطابق وتتوافق تماماً مع متطلبات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.
- ☐ الفترة والتوجيه لطلبات التجارب الرياضية لتمر حصرًا عبر الولي دون إتاحة خيار التواصل الفردي مع الطفل.
- ☐ زر إبلاغ نشط وسهل الاستخدام للإبلاغ عن أي محتوى أو تواصل غير طبيعي أو مريب.
- ☐ ملف التصريح للهيئة الوطنية إيداع ملف المعالجة رسمياً لدى مقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

📊 المرحلة الثانية — تحسينات وتطوير (موصى بها)

☐ لوحة تحكم خاصة بالولي تمكنه من مراقبة نشاط طفله، تعديل بياناته، أو سحب الموافقة وحذف الحساب نهائياً.

☐ سجلات الرقابة والتدقيق (Audit logs) لمراقبة وتوثيق كل من استعرض ملف القاصر أو تواصل معه.

☐ التحقق من هوية المنقبين والأندية وإعطائهم شارات تفعيل زرقاء بعد مراجعة وثائقهم الثبوتية والرسمية.

☐ نظام الإشراف الآلي على المحتوى لمراجعة الفيديوهات المرفوعة والتعليقات وتصفية العبارات غير اللائقة.

☐ تقارير النشاط الدورية إرسال ملخص دوري عبر البريد الإلكتروني لأولياء الأمور يوضح حجم الاهتمام والطلبات التي تلقاها طفلهم.

☐ حظر الجهات والمنقبين إتاحة خيار حظر منقب أو نادٍ معين من قبل الولي لمنعه من رؤية ملف اللاعب القاصر.

6. الوثائق القانونية التي يجب إعدادها

توصية بالغة الأهمية

يجب صياغة وتحرير هذه الوثائق القانونية بواسطة محام متخصص في القوانين الرياضية والرقمية في تونس. كما يجب أن تكون هذه الوثائق معروضة بوضوح ومتاحة لجميع الزوار على المنصة في أي وقت.

#	الوثيقة القانونية	المحتوى المطلوب صياغته
1	شروط الاستخدام العامة (CGU)	صياغة شروط استخدام مخصصة ومبسطة للقاصرين تحدد التزاماتهم وحقوقهم وتفاصيل ولاية أولياء أمورهم القانونية.
2	سياسة الخصوصية وحماية البيانات	تطابق تام مع قانون 2004-63. توضيح البيانات التي يتم جمعها، كيفية الحفاظ عليها، مدة الأرشفة، وحقوق المستخدمين في تعديلها أو محوها.
3	نموذج الترخيص والموافقة الأبوية	ملف بصيغة PDF يملأ بالبيانات الأساسية وتوقيع الولي. يُحفظ كمرجع قانوني يثبت ترخيص الولي للمنصة بمعالجة بيانات ابنه.
4	ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني	قواعد سلوكية صارمة ملزمة للمنقبين والأندية توضح السلوك المقبول والعقوبات الإدارية والقانونية في حال ارتكاب تجاوزات.
5	سياسة الإبلاغ والتعامل مع المخالفات	مسار واضح للتعامل مع الشكاوى والإبلاغات، وتوضيح الآجال الزمنية للرد والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية الضحية.
6	سياسة أرشفة وحذف المعطيات	تحديد فترات قصوى للاحتفاظ ببيانات القاصرين وتوفير آليات الحذف الآلي بعد التخرج من سن القصور أو بناءً على طلب الولي.

7. جهات الاتصال والموارد المفيدة

الجامعة التونسية لكرة القدم (FTF) 🌐

الهيكل المشرف على تراخيص وعقود اللاعبين القاصرين
والنوادي

www.ftf.org.tn

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 🏛️

(INPDP)

الجهة الرقابية والمسؤولة عن التراخيص وتصاريح معالجة
البيانات

www.inpdp.tn

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 👨👩👧👦

الإشراف والتعامل مع قضايا حماية الطفولة الرقمية
والاتصال بجهات مندوبي حماية الطفولة

www.femmes.gov.tn

برنامج حماية الأطفال (FIFA Guardians) 🌐

المبادرة الدولية للفيفا لتعزيز السلامة وحماية القاصرين
في البيئات الكروية

fifa.com/social-impact/fifa-guardians

8. ملخص الأولويات قبل وبعد الإطلاق

● بعد الإطلاق الرسمي (موصى به)

- تطوير لوحة تحكم مخصصة ومستقلة لأولياء الأمور
- التحقق الفعلي وتأكيد هويات النوادي والمنقبين
- تفعيل نظم مراقبة وفلترة آلية لمقاطع الفيديو
- إرسال تقارير دورية للولي تلخص تفاعل طفله
- توفير خاصية الحظر والمنع لنوادي أو منقبين محددين
- حفظ سجل تدقيق شامل لجميع عمليات الزيارة والاهتمام

● قبل الإطلاق الرسمي (إجباري)

- الحصول على موافقة الولي وتأكيدها إلكترونياً
- تطبيق نظام التحقق التلقائي من السن
- صياغة ونشر شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية
- تأمين التواصل المفلتر والموجه عبر الولي
- إيداع ملف التصريح لدى الهيئة الوطنية للحماية
- توفير وتفعيل زر الإبلاغ الفوري على المنصة

✓ التوصية والخطوة الختامية

- قبل الإطلاق الرسمي لمنصة Scoutini، من الضروري واللازم قانوناً عقد لقاءات مع كل من:
1. محامي تونسي خبير في القانون الرياضي والأنشطة الرقمية لإعداد الصيغ النهائية للوثائق القانونية.
 2. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP) لإيداع التصريح وتجنب عقوبات القانون عدد 63 لسنة 2004.
 3. الجامعة التونسية لكرة القدم (FTF) للتأكد من مواءمة المنصة مع اللوائح والضوابط الرياضية المعمول بها محلياً.